



PUTUSAN

Nomor 1592 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUGIARTO TJIPTOHARTONO;**
Tempat Lahir : Jember;
Umur/Tanggal Lahir : 69 tahun/11 Desember 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Brigjend Dharsono, RT 05/12, Nomor 42,
Sinyaringi Kosambi, Kota Cirebon, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO TJIPTOHARTONO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Perbuatan fitnah" sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1592 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUGIARTO TJIPTOHARTONO selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4076/Rorotan atas nama Jhony Surjana;
 - 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4077/Rorotan atas nama Jhony Surjana;
 - 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 512/Pusaka Rakyat atas nama Jhony Surjana;
 - 4) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 690/Rorotan atas nama Jhony Surjana;
 - 5) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 494/Pdt.G/2013/PNJkt.Utr tanggal 18 Desember 2014;
 - 6) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 335/PDT/2015/PTDKI tanggal 29 Juli 2015;
 - 7) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1751 K/Pdt/2016 tanggal 26 Agustus 2016;
 - 8) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 190/Pdt.G/2014/PNJkt.Utr tanggal 4 Juli 2015;
 - 9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 573/PDT/2015/PTDKI tanggal 8 Desember 2015;
 - 10) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2810 K/Pdt/2016 tanggal 29 November 2016;
 - 11) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 25/Eks/2018/PN Jkt.Utr tanggal 28 Desember 2018 berikut fotokopi Penetapan Nomor 25/Eks/2018/PN Jkt.Utr tanggal 19 Desember 2018;
 - 12) 1 (satu) lembar foto berupa plang bertuliskan: TANAH INI DENGAN SHM NO. 512, SHM NO. 4076 DAN SHM NO. 4077 ADALAH MILIK TONY SURJANA DAN JOHNY SURJANA BERDASARKAN:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1592 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA UTARA, PERKARA NO. 47/G/2012/PTUN-JKT TANGGAL 03 SEPTEMBER 2012 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA NO. 263/B/2012/PT.TUN-JKT TANGGAL 9 APRIL 2013 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 3377/K/TUN/2013, TANGGAL 17 OKTOBER 2013;
- PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NO. 494/PDT.G/2013/PN.JKT.UT, TANGGAL 18 DESEMBER 2014, JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NO. 335/PDT/2015/PT.DKI, TANGGAL 29 JULI 2015, JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1751 K/PDT/2016 TANGGAL 26 AGUSTUS 2016;
- 13) 1 (satu) lembar foto berupa pemasangan plang oleh Terdakwa SUGIARTO TJIPTONO dan para buruh tukang;
- 14) 1 (satu) lembar foto berupa plang bertuliskan:
 - PUTUSAN PERDATA, PENGADILAN TINGGI JAKARTA UTARA NO. 335/PDT/2015/PT. DKI TGL 29 JULI 2015, YANG MENGAKUI KEBERADAAN SHM NO. 512, 4076, 4077 DAN SHMNO. 690;
 - TERNYATA DIDASARKAN BERITA ACARA PENELITIAN/ PENGUKURAN NO. 4/II/INV/2004, TGL 24 FEBRUARI 2004 TERNYATA PALSU;
- 15) 1 (satu) lembar foto berupa plang (spanduk) bertuliskan: 51 SURAT UKUR NO. 4/II/INV/2004, TGL 24 FEBRUARI 2004 DIAKUI PEMALSUAN OLEH OKNUM BPN TERNYATA PALSU HARAP DIBONGKAR KASUS PEMALSUAN TERMASUK KOMPLOTRAN/ MAFIA TANAH DI BPN;
- 16) 1 (satu) lembar foto berupa plang (spanduk) bertuliskan: KEPADA BAPAK PRESIDEN RI DAN KAPOLRI MOHON PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMALSUAN SURAT UKUR NO. 4/II/INV/2004, TGL 24 FEBRUARI 2004 DIAKUI PEMALSUAN OLEH OKNUM BPN, USUT TUNTAS MAFIA TANAH;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1592 K/Pid/2024



17) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Penelitian/Pengukuran Nomor 1/II/INV/2004, tertanggal 24 Februari 2004 tertera tanda tangan ROCHMAT NIP. 010103106 selaku Petugas Peneliti/Pengukur dan mengetahui Drs. MOHAMAD SUNDUS NIP. 010111187 selaku Kepala Seksi Pengukuran Pemetaan dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara berikut lampiran tertanggal 24 Februari 2004 tertera tanda tangan ROCHMAT NIP. 010103106 selaku Petugas Peneliti/Pengukur dan mengetahui Drs. MOHAMAD SUNDUS NIP. 010111187 selaku Kepala Seksi Pengukuran Pemetaan dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan tertera tanda tangan saksi atas nama HERMAN TANUDJAYA dan ABDULLAH;

18) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Penelitian/Pengukuran Nomor 3/II/INV/2004, tertanggal 24 Februari 2004 tertera tanda tangan ROCHMAT NIP. 010103106 selaku Petugas Peneliti/Pengukur dan mengetahui Drs. MOHAMAD SUNDUS NIP. 010111187 selaku Kepala Seksi Pengukuran Pemetaan dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara berikut lampiran tertanggal 24 Februari 2004 tertera tanda tangan ROCHMAT NIP. 010103106 selaku Petugas Peneliti/Pengukur dan mengetahui Drs. MOHAMAD SUNDUS NIP. 010111187 selaku Kepala Seksi Pengukuran Pemetaan dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan tertera tanda tangan saksi atas nama HERMAN TANUDJAYA dan ABDULLAH;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 16 Juli 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO TJIPTOHARTONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1592 K/Pid/2024



dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 310 Ayat (2) KUHP atau Kedua Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa SUGIARTO TJIPTOHARTONO dari segala dakwaan alternatif Pertama Pasal 310 Ayat (2) KUHP atau Kedua Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

3. Memulihkan hak hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4076/Rorotan atas nama Jhony Surjana;
- 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4077/Rorotan atas nama Jhony Surjana;
- 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 512/Pusaka Rakyat atas nama Jhony Surjana;
- 4) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 690/Rorotan atas nama Jhony Surjana;
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 494/Pdt.G/2013/PNJkt.Utr tanggal 18 Desember 2014;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 335/PDT/2015/PTDKI tanggal 29 Juli 2015;
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1751 K/Pdt/2016 tanggal 26 Agustus 2016;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 190/Pdt.G/2014/PNJkt.Utr tanggal 4 Juli 2015;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 573/PDT/2015/PTDKI tanggal 8 Desember 2015;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2810 K/Pdt/2016 tanggal 29 November 2016;
- 11) 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 25/Eks/2018/PN Jkt.Utr tanggal 28 Desember 2018 berikut fotokopi Penetapan Nomor 25/Eks/2018/PN Jkt.Utr tanggal 19 Desember 2018;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1592 K/Pid/2024



- 12) 1 (satu) lembar foto berupa plang bertuliskan: TANAH INI DENGAN SHM NO. 512, SHM NO. 4076 DAN SHM NO. 4077 ADALAH MILIK TONY SURJANA DAN JOHNY SURJANA BERDASARKAN:
- PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA UTARA, PERKARA NO. 47/G/2012/PTUN-JKT TANGGAL 3 SEPTEMBER 2012 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA NO. 263/B/2012/PT.TUN-JKT TANGGAL 09 APRIL 2013 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 3377/K/TUN/2013, TANGGAL 17 OKTOBER 2013;
 - PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NO. 494/PDT.G/2013/PN.JKT.UT, TANGGAL 18 DESEMBER 2014, JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NO. 335/PDT/2015/PT.DKI, TANGGAL 29 JULI 2015, JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1751 K/PDT/2016 TANGGAL 26 AGUSTUS 2016;
- 13) 1 (satu) lembar foto berupa pemasangan plang oleh Terdakwa SUGIARTO TJIPTONO dan para buruh tukang;
- 14) 1 (satu) lembar foto berupa plang bertuliskan:
- PUTUSAN PERDATA, PENGADILAN TINGGI JAKARTA UTARA NO. 335/PDT/2015/PT. DKI TGL 29 JULI 2015, YANG MENGAKUI KEBERADAAN SHM NO. 512, 4076, 4077 DAN SHM NO. 690;
 - TERNYATA DIDASARKAN BERITA ACARA PENELITIAN/ PENGUKURAN NO. 4/II/INV/2004, TGL 24 FEBRUARI 2004 TERNYATA PALSU;
- 15) 1 (satu) lembar foto berupa plang (spanduk) bertuliskan: 51 SURAT UKUR NO. 4/II/INV/2004, TGL 24 FEBRUARI 2004 DIAKUI PEMALSUAN OLEH OKNUM BPN TERNYATA PALSU HARAP DIBONGKAR KASUS PEMALSUAN TERMASUK KOMPLOTRAN/ MAFIA TANAH DI BPN;
- 16) 1 (satu) lembar foto berupa plang (spanduk) bertuliskan: KEPADA BAPAK PRESIDEN RI DAN KAPOLRI MOHON PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMALSUAN SURAT UKUR NO. 4/II/INV/2004, TGL

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1592 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 FEBRUARI 2004 DIAKUI PEMALSUAN OLEH OKNUM BPN,
USUT TUNTAS MAFIA TANAH;

17) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Penelitian/Pengukuran Nomor 1/II/INV/2004, tertanggal 24 Februari 2004 tertera tanda tangan ROCHMAT NIP. 010103106 selaku Petugas Peneliti/Pengukur dan mengetahui Drs. MOHAMAD SUNDUS NIP. 010111187 selaku Kepala Seksi Pengukuran Pemetaan dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara berikut lampiran tertanggal 24 Februari 2004 tertera tanda tangan ROCHMAT NIP. 010103106 selaku Petugas Peneliti/Pengukur dan mengetahui Drs. MOHAMAD SUNDUS NIP. 010111187 selaku Kepala Seksi Pengukuran Pemetaan dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan tertera tanda tangan saksi atas nama HERMAN TANUDJAYA dan ABDULLAH;

18) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Penelitian/Pengukuran Nomor 3/II/INV/2004, tertanggal 24 Februari 2004 tertera tanda tangan ROCHMAT NIP. 010103106 selaku Petugas Peneliti/Pengukur dan mengetahui Drs. MOHAMAD SUNDUS NIP. 010111187 selaku Kepala Seksi Pengukuran Pemetaan dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara berikut lampiran tertanggal 24 Februari 2004 tertera tanda tangan ROCHMAT NIP. 010103106 selaku Petugas Peneliti/Pengukur dan mengetahui Drs. MOHAMAD SUNDUS NIP. 010111187 selaku Kepala Seksi Pengukuran Pemetaan dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan tertera tanda tangan saksi atas nama HERMAN TANUDJAYA dan ABDULLAH;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid.B/2024/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024, Penuntut Umum pada

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1592 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Agustus 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juli 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 7 Agustus 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1592 K/Pid/2024



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tentang kesalahan penerapan hukum, tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, cara mengadili telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum acara pidana yang berlaku, serta tidak melampaui kewenangannya.
- Bahwa penerapan hukum *judex facti* dengan mempertimbangkan serta menilai ketidakterbuktian unsur “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, maka diancam karena pencemaran tertulis” dalam dakwaan alternatif Pertama dan unsur “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka ia diancam karena melakukan fitnah” dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, yakni atas dasar pertimbangan yang merujuk pada keterbuktian fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam proses pemasangan plang dan yang menurunkan plang dan mobil adalah anak buah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim ternyata diketahui bahwa lokasi plang berada di jalan umum di luar Pagar PT Chas;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tony Surjana dan saksi Jhony Surjana diperoleh fakta bahwa saksi Tony Surjana dan saksi Jhony



Surjana tidak melihat langsung proses pemasangan plang, namun saksi Tony Surjana dan saksi Jhony Surjana mengetahui setelah mendapat laporan dan anak buah saksi-saksi yang berada di lokasi tanah tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tony Surjana, menguasai fisik tanah tersebut sejak tahun 2004 sebelum proses pengembalian batas tanah dan tahun 2007 memagari tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jhony Surjana menguasai tanah tersebut tahun 2019, sejak mengutus anak buah untuk berjaga di lokasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim, keterangan saksi Abu Baker Ismail, saksi Mohammad Nur Mahmud, saksi Tony Sujana dan saksi Jhony Surjana diperoleh fakta bahwa isi plang tersebut tidak ada tertulis nama Tony Surjana dan Jhony Surjana;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Abdullah, diperoleh fakta bahwa Saksi H. Abdullah tidak mengetahui adanya pengukuran ulang yang dilakukan pada tahun 2007 oleh BPN dan terhadap Surat Ukur Nomor 4/11/INV/2004, Saksi H. Abdullah baru mengetahui pada saat proses sidang tahun 2019;
- Bahwa kemudian pada tahun 2019 Jaksa Penuntut Umum pernah menunjukkan tandatangan pada Surat Ukur yang menyatakan tandatangan milik Saksi H. Abdullah, namun faktanya bukan Saksi H. Abdullah yang menandatangani. Saksi H. Abdullah menerangkan hasil laboratorium sudah terbit dari Mabespolri dan diberitahu Penyidik Polres Metro Jakarta Utara hasil laboratorium menyatakan tanda tangan saksi non-identik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta pemasangan plang merupakan instruksi dari Pengacara Terdakwa terdahulu atas nama Budi Sanjaya dan isi plang tersebut Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa tidak pernah merasa memasang plang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Budi Sanjaya yang merupakan Pengacara Terdakwa terdahulu telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Tony Surjana dan Jhony Surjana tidak pernah menegur Terdakwa terkait pemasangan plang, Terdakwa tidak mau tau adanya permasalahan hukum karena Terdakwa merasa memiliki hak sewa. Terdakwa menyewa tanah tersebut dari ahli waris Asmat bin Hj. Punguh selama 10 (sepuluh) tahun sejak 2014 dan akan berakhir pada Desember 2024 dan ada perjanjian sewa-menyewa yang dibuat secara tertulis dan harga sewa senilai Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Abdullah diperoleh fakta bahwa saksi H. Abdullah mengetahui tahun 2013 Terdakwa menyewa tanah milik saudara Gozali dan penggunaan tanah yang disewa tersebut untuk parkir alat berat milik Terdakwa;

adalah telah tepat dan benar, karena tidak terdapat *actus reus* maupun *mens rea* Terdakwa sebagaimana harus terumus dan terbukti dalam bentuk perbuatan sebagaimana rumusan kedua unsur delik tersebut, sehingga karenanya perbuatan Terdakwa tidak cukup memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP ataupun Pasal 311 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum selain dan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan terhadap penilaian hasil pembuktian persidangan yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang selain alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1592 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP), hal tersebut secara substansial juga *an sich* berdasarkan pada sudut pandang Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sendiri, yang atas segenap keberatan Penuntut Umum tersebut telah menjadi bagian dari pertimbangan putusan *judex facti* dalam perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hukum *judex facti* dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah telah tepat dan tidak ada kesalahan penerapan hukum ataupun pelampauan kewenangan atasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 4 November 2024** oleh **Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1592 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani Secara Elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1592 K/Pid/2024